

1501481-98.2019.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2203119/2019 - 01º D.P. DIADEMA, 6281779 - 01º D.P. DIADEMA, 4441/19/122 - 01º D.P. DIADEMA, 2203119 - 01º D.P. DIADEMA, 4441/19/122 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdinete Ribeiro Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501481-98.2019.8.26.0537 - Controle nº 2019/001367

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2203119/2019 - 01º D.P. DIADEMA, 6281779 - 01º D.P. DIADEMA, 4441/19/122 - 01º D.P. DIADEMA, 2203119 - 01º D.P. DIADEMA, 4441/19/122 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdinete Ribeiro Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

VALDINETE RIBEIRO COSTA, qualificada às fls. 07 e 16/18 está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de julho de 2019, por volta das 10h15hs., nas dependências do Centro de Detenção Provisória situado na Rua Caramuru, nº 1255, nesta comarca de Diadema, trazia com ela e guardava, no interior de sua vagina, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de 76,46g da droga cocaína, conforme auto de apreensão de

fls. 11, laudos de exame de constatação de fls. 12/14 e de exame químico toxicológico de fls. 58/60.

Concedida liberdade provisória em audiência de custódia (fl. 37/39), notificou-se a ré (fls. 82/83), sendo-lhe nomeado Defensor Público, quem apresentou defesa preliminar as fls. 86/88, pugnando pela absolvição sumária, sem arrolar testemunhas diversas da acusação. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 14/11/2019 (fls. 90) e certificada a citação positiva da Ré a fl. 107.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a acusada foi interrogada, foram ouvidas duas testemunhas e encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Concordou com a fixação da pena base acima do mínimo legal, considerando a confissão da ré, com o aumento da reprimenda face ao disposto no art. 40, III, da lei especial, e redução com fulcro no § 4º, do art. 33, da mesma lei, discordando de sua substituição pela reprimenda restritiva de direitos, podendo ser fixado regime prisional aberto.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, com o redutor da pena em grau máximo, e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 11, nos laudos de constatação e no definitivo, respectivamente às fls. 12/14, 58 e 66/68, ambos positivos para a droga cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas das testemunhas, agentes penitenciárias, enquanto exercia suas funções de revista de visitantes no CDP de Diadema, notaram pelo scanner corporal que a indiciada trazia consigo, no interior de sua cavidade vaginal, um objeto estranho. Ao ser indagada, ela afirmou que portava substância ilícita junto ao seu corpo, entregando o invólucro. Verificou-se que se tratava de 77 gramas de cocaína que ela pretendia levar para seu filho, preso (fls. 05/06),

Neste sentido foram seus relatos sub o crivo do contraditório. A Sra. Gislene disse que é verdade, que teve o fato mesmo do ocorrido. Ela passou pelo scanner e na imagem deu algo estranho e verificaram que ela trazia a droga, dentro da vagina, para o filho que estava preso. Reconhece a ré. Igualmente a Sra. Ana Elisabete, confirmou que a ré entrou como visita e foi passada pelo aparelho de scanner e visualizou um volume no órgão genital. Questionada, ela disse que trazia droga para o filho dela. Reconhece a ré. Ela retirou a droga na presença de uma testemunha e fizeram o B0. Ela não explicou nada, não falou que tinha sido coagida, só que o filho tinha pedido.

A ré admitiu que trazia consigo cocaína, no interior de sua vagina, e que levaria para seu filho, preso no CDP de Diadema (fl. 07).

Em juízo a acusada confessou ser verdade, que estava levando a droga para seu filho. Não se recorda quem lhe deu e nunca mais a viu. Está arrependida.

Logo, o interrogatório, que contou com a confissão da acusada, não é prova única e veio corroborada pelos testemunhos das agentes penitenciárias - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

Como visto, a acusada, reconhecida pelas agentes penitenciárias, estava com droga introduzida em sua vagina, assim escondida para ser entregue a seu filho, preso no CDP de Diadema, e tal fato foi constatado através do scanner, que mostrou algo estranho na vítima, e ela então acabou por confessar estar levando a droga escondida em sua genitália, a seu filho. E não há prova de que ela não soubesse tratar-se de droga ou de algo ilícito, caso contrário, não teria introduzido em seu canal genital, e levaria em mãos, embrulhado de presente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, contando com o contexto probatório, a conclusão indubitável é de que o elemento subjetivo da agente não se dirigia ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, assim como a pequena quantidade do narcótico apreendido, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base mínima: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira da ré.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. E embora seja a condenada confessa, e utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal já fixado, consoante Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, aumento a pena em 1/6, porque o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, pena esta que reduz a 2/3 face ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto seja primária e sem antecedentes criminais (fls. 73/75), e sem notícia de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, totalizando 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a primariedade, os bons antecedentes da acusada, a confissão, a pouca quantidade de pena e de droga, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o aberto, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado.

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, que não se mostra socialmente recomendável, e porque: O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma

do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1o, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Permito o recurso em liberdade diante do princípio da presunção de inocência, dado já estar a condenada solta desde audiência de custódia, tendo comparecido aos atos processuais.

Sem valor mínimo de reparação de dano a se fixar.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra VALDINETE RIBEIRO COSTA, qualificada às fls. 07 e 16/18, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, e o faço para condená-la à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, mais ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

A ré poderá apelar em liberdade.

Sem condenação nas custas e despesas processuais ante a assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente. E determino a incineração do entorpecente.

Oficie-se ao IIRGD e TRE .

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA